

1500358-57.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... que o réu estava praticando o tráfico de drogas. O próprio réu confessou seguramente esse fato. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu com relação ao delito de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500358-57.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-57.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093494/2022 - 01º D.P. PERUIBE, 2093494 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

GUILHERME FERNANDES foi denunciado como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, c/c o artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 10h50m, na Avenida Ilha Grande, nº 102, Jardim Caraminguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 08 invólucros de Cocaína, com peso bruto de 40 gramas, 09 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso bruto de 75 gramas e 15 porções de crack, com peso bruto de 30 gramas, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de constatação preliminar de fls. 19/20, e laudo químico toxicológico a ser oportunamente juntado, praticando o crime em ocasião de calamidade pública

decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 50/54), o réu foi citado (106) e ofertou resposta à acusação (fls. 95/97).

Foi confirmado o recebimento da denúncia (fl. 98).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se por alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelas fotografias (fls. 13/14), pelo laudo pericial (fls. 107/110), bem como pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 4), secundo pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos. As testemunhas policiais confirmaram o inteiro teor da denúncia. Disseram, nas fases policial e judicial, que, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, em local conhecido por possuir ponto de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, utilizando uma bolsa. Informaram que o indivíduo demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura e, imediatamente, jogou a bolsa que utilizava em um matagal. Narraram que se aproximaram imediatamente do indivíduo, este não tentou empreender fuga. Realizaram a abordagem e lograram êxito em localizar a bolsa que o indivíduo havia jogado no matagal. Disseram que, dentro da referida bolsa, havia várias drogas e dinheiro. Narraram que o réu confessou que estava no local para realizar o tráfico de drogas.

O réu confessou o delito.

Os elementos de informação do inquérito restaram confirmados em juízo. As testemunhas policiais deram detalhes do comportamento do réu. Explicaram que o réu estava em local bastante conhecido pela narcotraficância. Afirmaram que o réu, ao notar a presença policial, dispensou uma bolsa no matagal próximo ao local. Disseram que, dentro da bolsa, havia significativa quantidade de porções de drogas e determinada quantia em dinheiro. As drogas, de variados tipos, estavam minuciosamente embaladas, prontas para a venda. Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, que o réu estava praticando o tráfico de drogas. O próprio réu confessou seguramente esse fato. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu com relação ao delito de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o tipo da droga é particularmente negativo.

Quanto ao tipo, cocaína e crack são drogas de especial lesividade e com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas. Entendo, assim, que o tipo da droga é particularmente negativo.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme

fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância judicial negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão e 566 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando a penas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconhecer amostado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito em plena luz do dia, acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", CP.

Considerando a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na terceira fase, é aplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A diminuição deve incidir no patamar de 2/3. Concretamente, o réu estava portando significativa quantidade de porções de drogas, dentre as quais cocaína e crack. As drogas estavam minuciosamente embaladas, prontas para a venda. Também estava na posse da quantia de 165 reais, possivelmente fruto da atividade ilícita. A forma de acondicionamento e o contexto da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização e até sofisticação do acusado. Todavia, o réu é primário e não integra, em princípio, organização criminosa. Tampouco há elementos que demonstrem que se dedica, efetivamente, a atividades criminosas. Nesse contexto, deve ser aplicada a diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo. O réu merece um voto de confiança, pelo que se verificou em seu interrogatório.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias-multa.

Fixo como inicial o regime aberto (art. 33, § 2º, "c", CP).

A despeito das circunstâncias judiciais negativas, entendo cabível a substituição da pena (art. 44, CP). O réu merece um voto de confiança, pelo que se verificou em seu interrogatório.

Nesse contexto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas seguintes penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 ano, conforme vier a ser fixado pelo juízo da execução; e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.200,00, a ser pago até o dia 6/7/2023, caso o trânsito em julgado ocorra na data de hoje, ou, caso o trânsito em julgado ocorra em data posterior, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.

Adicionalmente, deverá o réu comparecer bimestralmente em juízo; e fica proibido de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu GUILHERME FERNANDES, como incurso no crime do art. 33, caput, da LD, às penas de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa, no mínimo legal cada.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade (art. 44, CP) pelas seguintes penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 ano, conforme vier a ser fixado pelo juízo da execução; e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.200,00, a ser pago até o dia 6/7/2023, caso o trânsito em julgado ocorra na data de hoje, ou, caso o trânsito em julgado ocorra em data posterior, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.

Adicionalmente, deverá o réu comparecer bimestralmente em juízo; e fica proibido de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo.

Diante da substituição da pena, deve o réu ser colocado em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraia-se a guia de cumprimento de pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

Oportunamente, ao arquivo.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA